Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge und Beratung für Unternehmen (WMV-Unternehmen-COVID-19)

vom 21.04.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu:	**821.40.64**
Geändert:	–
Aufgehoben:	–

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf die Verordnung vom 6. April 2020 über die wirtschaftlichen Massnahmen infolge des Coronavirus (WMV-COVID-19);

in Erwägung:

Der Staatsrat hat in einer Rahmenverordnung Sofortmassnahmen beschlossen, die aus einem Globalbetrag, Zahlungserleichterungen bei den kantonalen Steuern, erleichterten Anwendungsmodalitäten für die Wirtschaftsförderungsinstrumente und aus einer spezifischen Unterstützung für verschiedene Wirtschaftszweige bestehen, die besonders von der Krise betroffen sind. Diese gezielten Sofortmassnahmen werden ergänzend und subsidiär zu den vom Bund getroffenen Massnahmen verordnet.

Die bisher von den Behörden getroffenen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit haben zahlreiche Wirtschaftsakteure direkt getroffen. Die bisher vom Bund getroffenen Massnahmen zielen natürlich vorrangig darauf ab, die Gesundheitskrise zu bewältigen, den Unternehmen und ihren Arbeitnehmenden die Inanspruchnahme von Kurzarbeitsentschädigung zu ermöglichen und der Wirtschaft Zugang zu Krediten oder Bürgschaften zu geben, um Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken. Diese Massnahmen kommen aber weder den Start-ups noch den Jungunternehmen zugute: Sie weisen oft keinen oder

wenig Umsatz für 2019 auf und können deshalb nicht in den Genuss der verbürgten Kredite gelangen.

In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 3. Oktober 1996 über die Wirtschaftsförderung (WFG), dessen Revision der Grosse Rat im Herbst 2018 verabschiedet hat, will der Staatsrat gewisse Lücken in den Massnahmen des Bundes im Bereich der Innovation schliessen, von denen insbesondere Start-ups und Jungunternehmen betroffen sind. Durch die Sicherung ihrer Arbeitsplätze will der Staatsrat diese Unternehmen dem Wirtschaftsgefüge erhalten und eine raschere Fortsetzung ihrer Tätigkeit im Kanton ermöglichen.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Art. 1 Zweck

[1] Mit dieser Verordnung sollen die Folgen der COVID-19-Pandemie auf Freiburger Unternehmen mit den folgenden Mitteln abgeschwächt werden:

a) erleichterte Bedingungen für die Gewährung von Bürgschaften des Kantons, die in Artikel 9a WFG und Artikel 7 ff. des Reglements vom 18. September 2018 über die Wirtschaftsförderung (WFR) in Form von staatlich verbürgten Bankkrediten vorgesehen sind;

b) erleichterte Bedingungen für die Gewährung von A-fonds-perdu-Beiträgen, die in Artikel 7 ff. WFG und Artikel 2 ff. WFR vorgesehen sind.

Art. 2 Finanzielle Mittel

[1] Zu diesem Zweck wird ein Betrag von 5'612'500 Franken bereitgestellt.

[2] Er wird dem vom Staatsrat gemäss Artikel 2 WMV-COVID-19 bereitgestellten Globalbetrag entnommen.

Art. 3 Bürgschaften des Kantons – Vom Staat verbürgte Bankkredite

[1] In Abweichung von den Bedingungen nach Artikel 7 und 8 WFG und Artikel 7 bis 9 WFR gelten für staatlich verbürgte Bankkredite die folgenden Bedingungen:

a) Empfängerkreis: Alle Freiburger Unternehmen, die zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 31. Dezember 2019 gegründet wurden, und die aufgrund ihrer Technologie oder ihrer Produktionsprozesse als innovativ anerkannt sind oder im Rahmen der Prüfung des Dossiers für die Unterstützung nach diesem Absatz als innovativ anerkannt werden (Start-ups).

b) Höchstbetrag des Kredits: 10 % des für 2020 erwarteten Umsatzes, höchstens jedoch 250'000 Franken pro Firma unter Einschluss des vom Bund verbürgten Überbrückungskredits.

c) Frist für die Gesuchstellung: bis spätestens am 31. Juli 2020.

d) Dauer: Die Bürgschaft wird für höchstens fünf Jahre gewährt.

[2] Die gestützt auf Absatz 1 gestellten Gesuche werden wie folgt bearbeitet:

a) Die Gesuche sind zusammen mit den erforderlichen Beilagen an den Verein FriUp zu richten, der von der Wirtschaftsförderung Kanton Freiburg (WIF) mit ihrer Prüfung beauftragt wird.

b) Über die Gewährung einer Bürgschaft entscheidet auf Stellungnahme von FriUp die Volkswirtschaftsdirektion bei Krediten bis höchstens 50'000 Franken und der Staatsrat bei Krediten, die diesen Betrag übersteigen; gegen diesen Entscheid kann keine Beschwerde erhoben werden.

c) Der Beitrag wird nicht zurückgefordert, falls die Firma ihre Tätigkeit aufgibt.

[3] Der Staat stellt für die gewährten Bürgschaften keine Kosten für die Prüfung des Dossiers in Rechnung und erhebt auch keine jährliche Risikoprämie auf dem verbleibenden verbürgten Kredit.

Art. 4 A-fonds-perdu-Beiträge – Beratung und Coaching

[1] In Abweichung von den Bedingungen nach Artikel 7 und 8 WFG und Artikel 4 und 5 Abs. 3 WFR gelten für A-fonds-perdu-Beiträge in Form von Beratung und Coaching die folgenden Bedingungen:

a) Empfängerkreis: spätestens am 1. Januar 2018 gegründete Unternehmen;

b) Gegenstand der Unterstützung: die Umgestaltung der Prozesse (insbesondere die Digitalisierung und/oder die Umstellung der Versorgungsketten) mit der Unterstützung von Coachs des platinn-Netzwerks;

c) Höchstbetrag: 600 Franken pro Firma;

d) Zeitraum: 6 Monate ab Gesuchstellung, längstens jedoch bis am 31. Oktober 2020.

[2] Die gestützt auf Absatz 1 gestellten Gesuche werden wie folgt bearbeitet:

a) Die Gesuche sind zusammen mit den erforderlichen Beilagen an die WIF zu richten.

b) Die WIF entscheidet je nach den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens über die geeignete Beratung und/oder das geeignete Coaching; gegen ihren Entscheid kann keine Beschwerde erhoben werden.

c) Der Beitrag wird nicht zurückgefordert, falls die Firma ihre Tätigkeit aufgibt.

Art. 5 A-fonds-perdu-Beiträge – Cluster-Mitgliederbeiträge

[1] In Abweichung von den Bedingungen nach Artikel 7 und 8 WFG und Artikel 4 und 5 Abs. 7 WFR gelten für A-fonds-perdu-Beiträge an die Mitgliederbeiträge von thematischen Clustern (die Cluster), die vom Staat anerkannte Vereine sind, die folgenden Bedingungen:

a) Empfängerkreis: alle Mitglieder der folgenden vom Staat anerkannten thematischen Cluster:

   1. Building Innovation Cluster,
   2. Cluster Food & Nutrition,
   3. Swiss Plastics Cluster;

b) Gegenstand der Unterstützung: Mitgliederbeitrag an die Cluster;

c) Höchstbetrag: 75 % des jährlichen Einzelmitgliederbeitrags für 2020;

d) Frist für die Gesuchstellung: bis spätestens am 31. Mai 2020.

[2] Die gestützt auf Absatz 1 gestellten Gesuche werden wie folgt bearbeitet:

a) Die Gesuche müssen direkt von den Clustern nach Absatz 1 Bst. b bei der WIF eingereicht werden;

b) Der Beitrag wird an die Bedingung geknüpft, dass die Cluster nachweislich auf die Erhebung der Mitgliederbeiträge verzichten.

Art. 6 Verschiedenes

[1] Es besteht kein Anspruch auf diese Finanzhilfe.

[2] Die WIF bearbeitet die Gesuche gemäss Artikel 36 Abs. 1 des Subventionsgesetzes vom 17. November 1999 (SubG).

[3] Im Übrigen gelten Artikel 26 ff. WFG insbesondere für die Auskunftspflicht, die Rückforderung zu Unrecht ausgezahlter Beträge und eine allfällige strafrechtliche Verfolgung.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt am 24. April 2020 in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL